T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 87838906/202.99/2084484 12/04/2017
Konu : Re'sen işyeri tescilleri hk.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde; işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A'da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma e-sigorta ile göndermek zorunda olduğu,

32 nci maddesinde ise; İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması hâlinde, iş yeri;

a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere,

b) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişilerden, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına göre Kuruma yapılacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili mercilerden alınan ve sadece beyan esasına dayanmayan bilgilere,

c) Mahkeme kararlarına,

istinaden re'sen tescil edileceği, belirtilmektedir.

Diğer taraftan, işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, zorunlu olarak işyeri bildirgesinde; gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarasını, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmektedir.

Öte yandan, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine 6728 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle eklenen 13 üncü fıkra uyarınca vergi dairesine verilmesi gereken Muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" olarak Kanunun ilgili maddelerine işlenmiş olup, buna göre işverenler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılarını 01/6/2017 tarihi itibariyle Kırşehir ilinde (Pilot il uygulaması bu ilde yürütüleceğinden), 01/1/2018 tarihi itibariyle ise Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyerek Kurumumuza bildireceklerdir.

Ayrıca 18/2/2017 tarihli 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim"i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısıyla, işyeri tescil ekranında re'sen tescil kısmında daha önceden işverene ait TC Kimlik No/ Vergi Kimlik No girilmesi zorunlu değilken, Kurumumuza verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" ile vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyannamesi" nin birleştirilmesi kapsamında re'sen işyeri tescil işlemlerinde de, işverene ait TC

Kimlik Numarasının/ Vergi Kimlik Numarasının girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Buna bağlı olarak, Genel Müdürlüğümüze ünitelerimizden intikal eden yazılardan, işyeri tescilinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen gerekçeler sebebiyle re'sen yapılması gereken durumlarda işyeri işverenine ait TC Kimlik Numarasının/ Vergi Kimlik Numarasının, bildirimi yapan Kurum ve Kuruluşlarca eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi nedeniyle re'sen tescil işleminin gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişilerden, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına göre Kuruma yapılacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili mercilerden alınan ve sadece beyan esasına dayanmayan bilgiler ve Mahkeme kararlarına, istinaden tescil edilmesi gereken iş yerleri için işverenlere ait eksik olan TC Kimlik No/ Vergi Kimlik No bilgilerinin öncelikle ve ivedilikle bildirimi yapan Kurum ve Kuruluşlardan temin edilmesi, sonuç alınamaması halinde ise ilgisine göre ilgili Kurum ve Kuruluşlardan (Vergi Daireleri, Nüfus Müdürlükleri vs.) temin edilerek tescil işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM:
Gereği:
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ
SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ